

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2501/2533

นาย อิน มา รูป ๓
นาย ลัก ษณ์ โตวนิชย์ ถาวร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 43, มาตรา 246

เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้ว คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ภริยาโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้ คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ให้จำเลยเช่าที่ดินบางส่วน จำเลยไม่ชำระค่าเช่า โจทก์บอกเลิกการเช่าให้จำเลยออกจากที่เช่า จำเลยเพิกเฉยขอให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกจากที่เช่าพร้อมบริวาร ชำระค่าเช่าที่ค้าง 1,118 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระค่าเสียหายเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่เช่า

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินเฉพาะส่วนที่จำเลยครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแล้วโดยการครอบครองปรปักษ์ ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ 5856 เฉพาะส่วน 50 ตารางวา

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยมิได้ครอบครองที่ดินในฐานะเจ้าของจึงไม่ได้
กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้าน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ พร้อมบริวาร
ออกจากที่ดินที่เช่า ให้จำเลยชำระเงินค่าเช่าและค่าเสียหายที่ค้าง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่า หลังจากศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา
ของจำเลยแล้ว นางพัก มารูป ภริยาของโจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 7 มีนาคม 2531 ว่า
โจทก์ถึงแก่กรรมไปแล้วขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตเห็น
ว่า เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้ว คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นางพักเข้ามาเป็นคู่ความ
แทนโจทก์ได้ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบ ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่
อนุญาตให้นางพักเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ แต่เมื่อศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริง
ว่านางพักเป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ โจทก์ถึงแก่กรรมจริงทั้งจำเลย
มิได้คัดค้านการที่นางพักขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งอนุญาตให้
นางพัก มารูป เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ..."

พิพากษายืน.

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ